ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Зуева Анна Сергеевна

Экспериментальные правовые режимы



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ В **РОССИИ**



РЕЕСТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ

Применение специальных режимов в мире

Международный опыт

- Евразийский экономический союз,

Распоряжение Евразийского межправительственный совет от 27 ноября 2018 года N 17 О разработке концепции применения специальных режимов ("регулятивных песочниц") в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза

Зарубежный опыт

- Великобритания
- Китай
- США
- Сингапур
- Швейцария
- Австралия
- Канада
- Нидерланды
- Дания
- и другие страны

Цель концепции применения специальных режимов Евразийской экономической комиссии

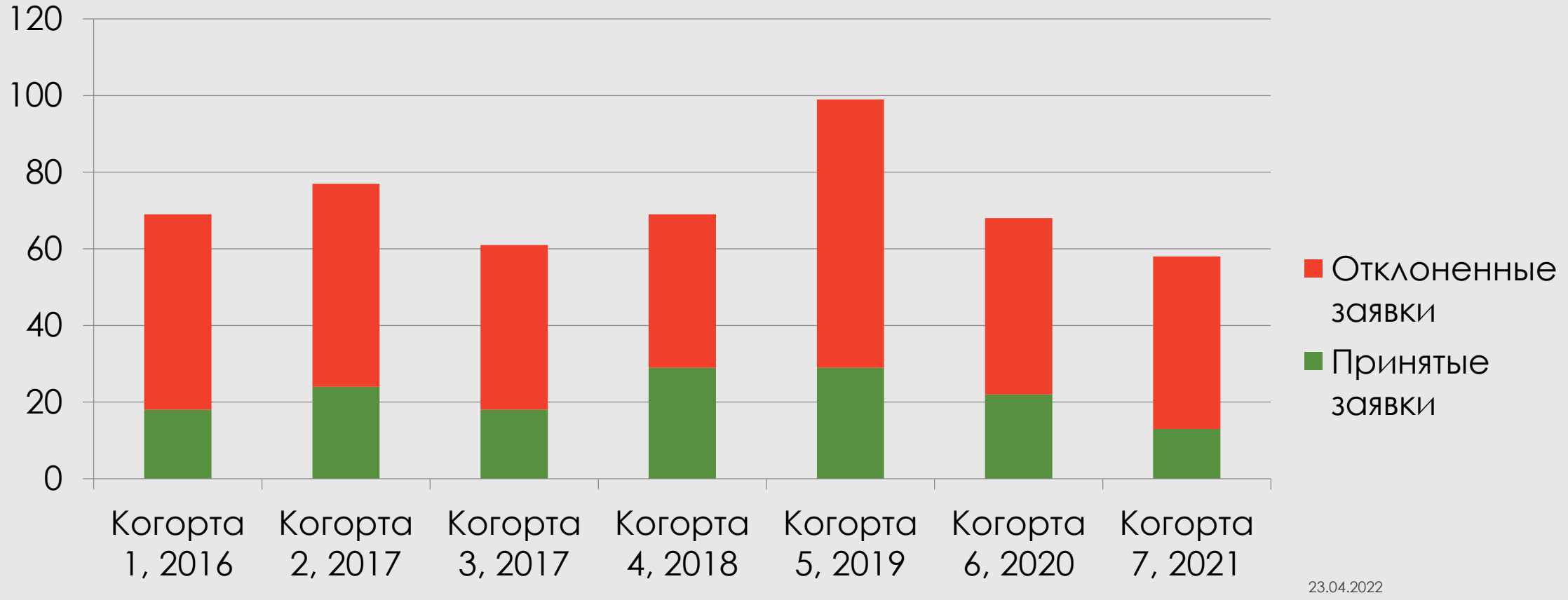
- формирование правовых оснований для реализации пилотных проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза (далее соответственно - цифровая повестка, Союз), отработана на пилотных проектах моделей регулирования и определения наиболее эффективной модели, стимулирующей интеграционные процессы и соответствующей вызовам цифровой трансформации отраслей и рынков, а также ускоренное достижение практических результатов проработки инициатив и реализации проектов в рамках цифровой повестки

Условия концепции применения специальных режимов Евразийской экономической комиссии

- а) специальным режимом определяются временные регуляторные рамки реализации пилотного проекта и порядок взаимодействия его участников (далее - содержание специального режима);
- б) при формировании содержания специального режима для каждого пилотного проекта определяются порядок мониторинга, контроля, ожидаемые результаты, условия изменения, продления и завершения применяемого специального режима;
- в) во всех случаях, не установленных содержанием специального режима, применяются нормы и правила регулирования в соответствии с правом Союза или законодательством государств-членов;
- г) с учетом мониторинга применения специальных режимов и достигнутых результатов могут вырабатываться предложения о внесении изменений в право Союза и (или) законодательство государств-членов;
- д) целесообразность применения и содержание специального режима определяется Евразийским межправительственным советом или Высшим Евразийским экономическим советом;
- е) регуляторные нормы специального режима должны соответствовать общественным и экономическим интересам государств-членов, специальный режим вступает в действие при готовности к его реализации не менее 2 государств-членов.

Великобритания (Regulatory sandbox)

Программа «Проектная инициатива» (Project Innovate), 2015 год



Модель функционирования «регулятивной песочницы» Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) включает следующие процессы:

- - подача заявки инициатором в период отбора в когорту. При этом ключевыми требованиями к заявке являются: инновационность продукта или финансовой услуги, ценность для финансового сектора и (или) потребителей финансовых услуг, готовность к тестированию, т.е. проект должен быть серьезно проработан до его включения в «регулятивную песочницу», доказательство необходимости использования «регулятивной песочницы», включая оценку рисков;
- - рассмотрение заявки Управлением по финансовому регулированию и надзору, в рамках которого возможно взаимодействие с заявителем, включая запрос дополнительных документоы;
- - одобрение заявки Управлением по финансовому регулированию и надзору и назначение фирме куратора, который помогает выработать оптимальные условия и параметры тестирования, ключевые показатели эффективности, требования к отчетности и меры по защите потребителей;
- - принятие Управлением по финансовому регулированию и надзору решения о начале пилотирования;
- - проведение пилотирования (тестирования) технологии фирмой, которая взаимодействует с куратором, который обеспечивает контакт с профильными специалистами, при этом Управление по финансовому регулированию и надзору ведет мониторинг пилотирования;
- - предоставление фирмой отчета о результатах пилотирования в Управление по финансовому регулированию и надзору;
- - решение фирмой вопроса о запуске проекта вне регулятивной площадки

Эксперимент в федеральных законах Российской Федерации

- Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 214-ФЗ
  "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае«
- Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ
  "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"
- Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 195-ФЗ
  "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха«
- Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 122-ФЗ
  "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой«
- Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 123-ФЗ
  "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных«
- Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 151-ФЗ
  "О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной субъектов Российской Федерации«
- Федеральный закон от 23 мая 2020 г. N 152-ФЗ
  "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе Москве"

Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"

цифровые инновации - новые или существенно улучшенные продукт (товар, работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новые метод продаж или организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по направлениям, предусмотренным частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, с применением технологий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а по направлению «Финансовый рынок» Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
economy.gov.ru

Экспериментальный правовой режим устанавливается на срок до 3-х лет



ТЕЛЕМЕДИЦИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОДАЖА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНЫЕ ОТРАСЛИ

Установить экспериментальный правовой режим можно за 85 дней

ЗАПУСК

- Заявитель
- ФОИВ, уполномоченный в сфере ЭПР
- Организация предпринимательского сообщества
- Отраслевой регулятор
- Регионы
- Другие ФОИВы
- Координационный орган при Правительстве РФ
- Правительство РФ

ЗАЯВКА → **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТСЕВ** → **ОЦЕНКА ЗАЯВОК, ОБМЕН ОТЗЫВАМИ** → **СНЯТИЕ РАЗНОГЛАСИЙ** → **УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭПР**

Заявка может быть отклонена или отправлена на доработку

Оценка заявки / заключения осуществляется в течение 15 рабочих дней

Заявка может быть отклонена или отправлена на доработку консенсусом

Подготовка заключения ОР или Регионом по заявке в течение 25 рабочих дней

Заявка может быть отклонена или отправлена на доработку

Снятие разногласий по заявке в течение 30 рабочих дней

НЕ БОЛЕЕ **3** МЕСЯЦЕВ

ПРОВЕДЕНИЕ ЭПР ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

МОНИТОРИНГ

- Заявитель
- ФОИВ, уполномоченный в сфере ЭПР
- Организация предприним. сообщества
- Координационный орган при Правительстве РФ
- Правительство РФ

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Заявитель предоставляет отчет об итогах деятельности

Подготовка сводного аналитического отчета и принятие решения о внесении в Правительство предложения по изменению общего регулирования

Утверждение предложения об изменении регулирования

НЕ БОЛЕЕ **2** МЕСЯЦЕВ

ЗАВЕРШЕНИЕ

- Правительство РФ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ

Порядок прекращения действия ЭПР и срок переходного периода, устанавливается Правительством

НЕ БОЛЕЕ **1** МЕСЯЦА

Экспериментальный правовой режим это:

- Ограниченный **состав участников**
- Ограниченное **время**
- Ограниченная **территория** (как правило)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
economy.gov.ru

Порядок функционирования ЭПР

Обязанности субъектов ЭПР

- Ведение реестра лиц, вступающих в правоотношения с субъектом в рамках ЭПР
- Информирование лиц, выражающих готовность вступить в правоотношения
- Рассмотрение поступивших в адрес субъекта ЭПР жалобы лиц, права и законные интересы которых нарушены



Особенности

- Устанавливается на определенный период времени, на определенной территории, в отношении определенного круга субъектов или одного субъекта, на определенное направление разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций
- Возможно расширение количества субъектов по решению Правительства
- Осуществляется постоянный мониторинг соблюдений программы ЭПР
- Назначается орган по контролю и надзору
- ЭПР может приостанавливаться (до 3-х месяцев) и прекращаться досрочно
- По результатам ЭПР принимается решение об изменении общего регулирования

23.04.2022

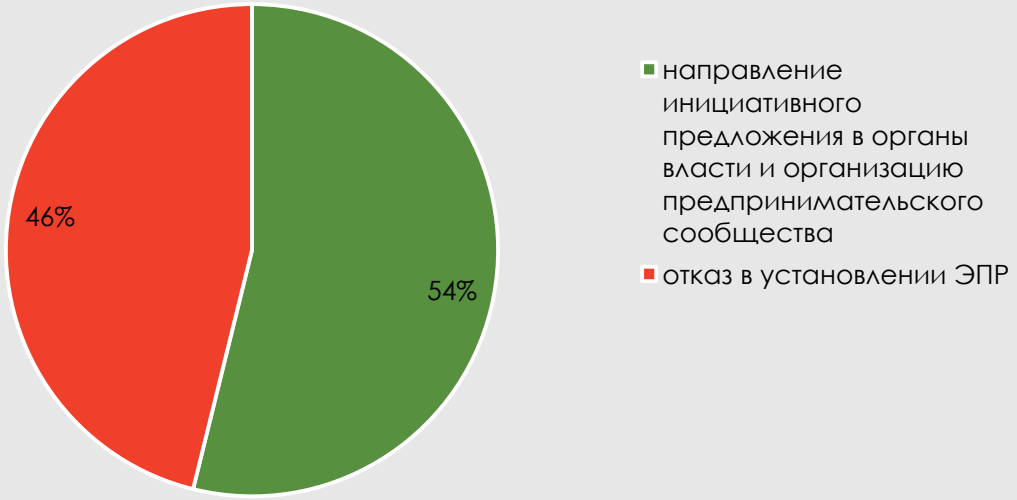
Реестр экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Министерство экономического развития Российской Федерации

Реестр экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Цифровые инновации

Инициативные предложения 2 февраля 2021 года – 22 марта 2022 года



Направление разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций

- Архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов
- Продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом
- Медицинская деятельность, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность
- Предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
- Финансовый рынок
- Проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания

Проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания (13 заявок, 10.09.2021)

Предлагается создать условия для применения на территории **Томской области** современных **беспилотных авиационных систем**, являющихся одной из разновидностей высокоавтоматизированного транспорта, с целью доставки широкого спектра грузов, выполнения аэрофотосъемки, проведения сельскохозяйственных работ.

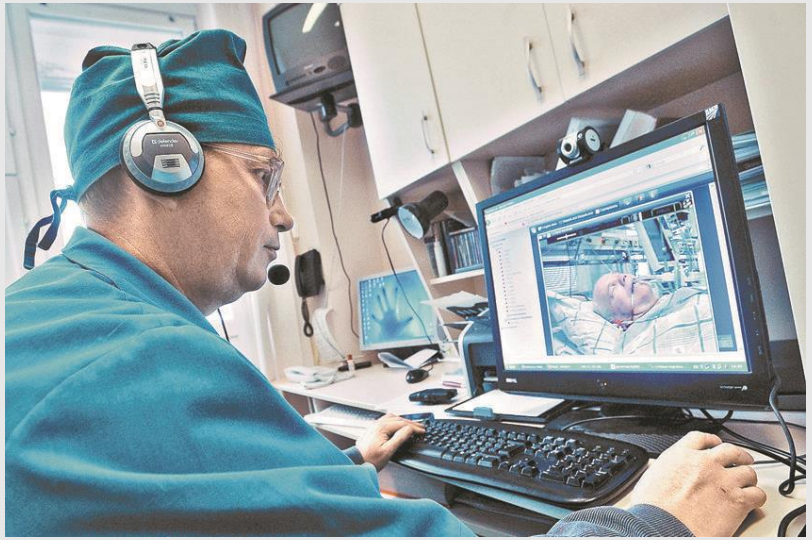
- Технология *работы с большими данными в области сбора, хранения и обработки данных, в том числе децентрализованных.*
- *Производственная технология в области управления производством.*
- *Технологии робототехники и сенсорики в области сенсоров и обработки сенсорной информации; сенсоров и систем сбора, обработки информации для эффективного функционирования робототехнических систем; интеллектуальных систем управления робототехническими системами; систем автоматизации управления.*
- *Технология беспроводной связи в области защищенной телекоммуникации*



Медицинская деятельность, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность (12 заявок 5.10.2021)

Предлагается создать условия для расширения возможностей проведения **телемедицинских консультаций**

- *Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, в том числе технологии в области обработки естественного языка; распознавания и синтеза речи; машинных рекомендаций и поддержки принятия решений;*
- *Технологии беспроводной связи, в том числе в области сетевых технологий 5G, 6G; защищенной телекоммуникации.*



Проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания (31.08.2021)

Предлагается осуществлять эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств двух категорий:

- - транспортное средство, осуществляющее движение с водителем-испытателем на переднем пассажирском сидении;
- - транспортное средство, осуществляющее движение без водителя (в том числе водителя-испытателя) в салоне, при удаленных маршрутизации и диспетчеризации со стороны оператора.



Проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания (31.08.2021)

1. Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, в том числе технологии в области:
- компьютерного зрения;
- машинных рекомендаций и поддержки принятия решений.
2. Технологии работы с большими данными, в том числе в области:
- прослеживаемости и интероперабельности данных;
- программно-определяемых хранилищ данных;
- обработки, утилизации данных с использованием машинного обучения;
- обогащения данных;
- дескриптивной, прескриптивной, предиктивной и предписывающей аналитики;
- сбора, хранения и обработки данных, в том числе децентрализованных.
3. Технологии робототехники и сенсорики, в том числе в области:
- сенсоромоторной координации и пространственного позиционирования;
- сенсоров и обработки сенсорной информации;
- интеллектуальных систем управления робототехническими системами;
- систем автоматизации управления.
4. Технологии промышленного интернета (интернет вещей), в том числе в области автономного принятия решений.
5. Отраслевые цифровые технологии, в том числе технологии:
- направленные на цифровую трансформацию отраслей экономики, включая технологическую трансформацию процессов, задействованных в создании продуктов (услуг), также технологий взаимодействия с контрагентами;
- анализа данных.

Проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания (31.08.2021)

Сведения о результатах первичного рассмотрения в Минэкономразвития России инициативного предложения:

- направление инициативного предложения в органы власти и организацию предпринимательского сообщества

Сведения о выводе, содержащемся в заключении регулирующего органа по результатам оценки инициативного предложения

- о возможности установления ЭПР в соответствии с инициативным предложением;
- о возможности установления ЭПР в случае учета замечаний по инициативному предложению

Сведения о выводе, содержащемся в заключении высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по результатам оценки инициативного предложения

- о возможности установления ЭПР в соответствии с инициативным предложением;
- о возможности установления ЭПР в случае учета замечаний по инициативному предложению

Сведения о выводе, содержащемся в заключении организации предпринимательского сообщества по результатам оценки инициативного предложения

- о возможности установления ЭПР в соответствии с инициативным предложением

Digital Sandbox

Features FAQs Meet the Cohort

Register now



Digital Sandbox

Supporting innovation in financial services

23.04.2022